

붙임 | 감사결과 처분요구서

부산대학교치과병원

징계 요구

제 목 : 복무규정에 위반된 근무표 작성 및 유급 휴일 부여
내 용

1. 사건 개요

가. 관련 규정 및 판단 근거

- 부산대학교치과병원은 직원 복무에 관한 사항을 「복무규정」에 명시하고 있으며 「복무규정」 제23조(휴일) 제4항에는 직무의 성질상 제1항에 의할 수 없는 교대근무자의 휴일은 따로 지정하여 부여할 수 있으며 이 경우의 휴일은 정한 휴일수의 범위 내에서 소속부서의 장이 정하도록 하고 있다.
- 따라서 「정관」, 「복무규정」, 단체협약, 합의서에 의하지 아니하고서는 직원에게 휴가나 휴일을 부여할 수 없으며 규정과 절차에 의하지 않고 특정 직원에게 임의로 휴가나 휴일을 부여하는 것은 규정을 위반하는 사항이다.

나. 사건 개요

- 2022년 12월 ~ 2023년 5월 사이³⁾, △△팀장 ○○○는 “2022년 단체협약 세부 합의서(2022.11.16.)”에 따라 조합원 중 병동 근무 간호사에게 노동조합의 공가가 부여되면 근무자 사이에 형평의 문제가 발생한다고 주장하고 비조합원인 병동 근무 간호사에게도 상응하는 조치를 부여하여야 한다는 의견을 복무담당자 ◇◇◇과 관리부장 ○○○에게 전달하였다.
- 이에 관리부장 ○○○은 병원장에게 이 사실을 보고하였고, 이에 대하여

3) 시기에 관하여 당사자들의 의견이 일치하지 않고 있으나, 관리부장 ○○○, 노무 및 복무담당자 ◇◇◇은 2022년 단체협약 직후인 2022년 12월부터 2023년 1월 사이로 비교적 일치된 의견을 보이는 반면, 2023년 5월경을 주장하는 ○○○ △△팀장과는 차이를 보이고 있다.

병원장은 △△팀장 ○○○의 주장을 복무에 반영할 수 없다고 답변하였고 관리부장 ◎◎◎은 이 사실을 △△팀장 ○○○에게 직접 전달하였다. 따라서 이러한 사실을 전달받고도 병원장의 의사에 반하여 업무를 처리하는 것은 명령 불복종에 해당하는 사항이다.

2. 업무담당자의 부당한 업무처리

가. △△팀장 ○○○의 경우

- △△팀장 ○○○는 감사일 현재 전체 간호직 직원 중 가장 높은 직급으로 △△팀장의 보직을 가지고 관리업무 수당을 지급받고 있다. 근무부서를 보면 병동을 포함한 진료관련 부서의 근무 기간이 가장 길고 행정부서도 2년 9개월간 근무한 경력이 있다. 2010년 1월부터 유니트매니저(U.M.)의 보직을 맡았으며 7개월간 행정부서의 부서장으로도 근무하였다.
- 2023년 5월 중순, △△팀장 ○○○는 병동 간호사 □□□에게 “2023년 6월 간호사근무표”에 간호사 5명에게 각 1일씩의 유급 휴일을 추가로 부여하도록 지시하여 이러한 내용으로 간호사근무표가 작성, 확정되었고 확정된 간호사근무표에 따라 근무가 이루어졌다.
- 또한 2023년 10월에도 “2023년 11월 간호사근무표”를 작성하면서, 유니트매니저 □□□에게 지시하여 간호사 4명에게 각 1일씩의 휴일이 더 부여하였고 이에 따라 해당자들의 근무가 이루어졌다.
- 2024년 5월에도 유니트매니저 □□□에게 지시하여 간호사 4명에게 각 1일씩의 휴일이 더 부여된 2024년 6월 간호사근무표를 작성하게 하였으나, 관련 사실이 외부에 알려짐에 따라 2024. 5. 28. △△팀장 ○○○가 직접 행정정보시스템인 MEPS에 등록된 간호사근무표를 수정하여 추가된 유급 휴일을 삭제하였다.

나. 병동 유니트매니저(U.M.) □□□의 경우

- 병동 유니트매니저(U.M.) □□□은 2009년 9월에 입사하여 대부분을 진료관련 부서와 병동에서 근무하였고 2023년 7월 1일부터 유니트매니저(U.M.)의 보직을 맡아 근무하고 있다. 아울러 본인의 근무기간 중 상당기간을 직

근 상급자로 ○○○와 같이 근무하였다.

- 간호사 □□□은 2023년 5월 중순, 2023년 6월 간호사근무표를 작성하면서, 2023년 6월 경우에는 「복무규정」 제23조(휴일) 제2항 제1호에 따라 휴일은 현충일 1일로, 간호사근무표에도 휴일은 1일이 부여되어야 하는 것이 정상임에도, △△팀장 ○○○의 지시에 따라 간호사 5명에게 각 1일씩 휴일을 더 부여하였다.
- 또한 2023년 10월에도 2023년 11월 간호사근무표를 작성하면서, △△팀장 ○○○의 지시에 따라 간호사 4명에게 각 1일씩의 휴일을 더 부여하였다.
- 아울러 2024년 5월에도 간호사 4명에게 각 1일씩의 휴일이 더 부여된 2024년 6월 간호사근무표를 작성한 사실이 있다.

다. 사건의 결과

- 이러한 사건으로 간호사 5명은 각자가 정상적으로 근무하였을 경우와 비교하면 2023년 6월과 11월에 걸쳐 각자 1~2일씩의 유급 휴일을 추가로 부여 받은 결과가 발생하였고 부산대학교치과병원에는 총 9일의 유급 휴일이 부당하게 발생하여 이를 각자의 통상임금에 따른 연월차 휴가 보상비로 환산하면 약 1,146,130원으로 추정된다.

관련자 등 의견 및 검토 결과

가. “지시”에 대한 △△팀장 ○○○의 주장

- △△팀장 ○○○는 본인의 제안에 유니트매니저(U.M.) □□□이 동의하여 진행한 사항이라는 취지의 주장을 하고 있으나, 간호사근무표에 C(휴일)을 추가하는 구체적인 방법을 △△팀장 ○○○가 제안한 점, 유니트매니저(U.M.) □□□은 노조원에게만 공가가 부여되는 것에 찬성하고 있는 점, 유니트매니저(U.M.) □□□이 조사과정에서 “지시”라는 단어를 일관되게 사용한 점, 관련자들의 근무경력, 직종의 특수성, 근무 환경, 지위에 따른 상하관계 등을 고려하면 △△팀장 ○○○의 주장은 받아들일 수 없으며 이 상황은 “지시”로 보는 것이 타당하다.

나. 노동조합이 요청한 공가가 “명백히 휴가성 공가”라는 △△팀장 ○○○의 주장

- 2024. 6. 28. 시행한 문답에서 △△팀장 ○○○는 “2022년 단체협약 세부 합의서(2022.11.16.)”에 따라 부여되는 공가가 명백히 휴가성 공가라고 여겨졌다고 발언하였다.
- 그러나 전국보건의료산업노동조합 부산대학교치과병원지부가 2023. 5. 17과 2023. 8. 24. 요청한 “3교대 근무자 조합원 필수 영상 교육을 위한 공가 요청”공문은 따르면 “간호사 필수 영상 시청각 교육(본조)”을 내용으로 명기하고 있고, 공가 사용자에게 교육 영상 시청 후 별도의 감상문 등을 제출하게 하는 점을 고려할 때, 해당 공가가 △△팀장 ○○○의 주장과 같이 명백히 휴가성 공가임을 단언할 근거가 부족하다.
- 또한 해당 사건의 사실관계가 「복무규정」 제23조 제4항을 위반하는 사항이 명백하므로 공가의 휴가성 여부는 △△팀장 ○○○ 개인의 주장일 뿐, 본 사건과 직접적인 관련이 없는 사항이다.

다. 병원장의 의사에 반하여 무단으로 유급 휴일을 부여한 이유에 대한 주장

- 2024. 6. 28. 시행한 문답에서 병원장의 의사를 전달받고도 무단으로 유급 휴일 부여를 강행한 이유에 대하여 △△팀장 ○○○는 “불공정하다고 생각을 해서”라고 발언하였다.
- 그러나 본인도 인정하는 바와 같이 실제로 해당 직원 중 형평성에 불만을 제기한 사실이 없었다는 사정을 보면, 이는 개인적 의견에 불과하고 병원장의 의사에 반하더라도 반드시 이행하여야 할 당위성이나 객관성이 있다고 보기 어렵다.
- 또한 관련자들에게 확인한 바에 따르면 △△팀장 ○○○는 처음 주장을 노무 담당자와 관리부장에게 전달한 것 이외에 어떠한 후속 행위나 노력도 시도한 사실이 없는 것으로 파악된다. 따라서 만약 이러한 본인의 주장이 정당하다면 정상적인 방법을 통하여 건의하거나 의견을 표현하여야 함이 마땅하고 음성적으로 부당한 방법을 통하여 업무를 수행하여야 할 이유가 될 수 없다.

징계 요구 양정

가. △△팀장 ○○○의 경우

- △△팀장 ○○○는 병원장이 반대의 의사를 밝혔고 이를 인지하였음에도 불구하고, 「복무규정」 제23조 제4항을 위반하여 부당하게 유급 휴일을 부여하기 위해 근무표 작성을 지시하였으며 이에 따라 “2항 다”와 같은 결과가 발생하였으므로 「인사규정」 제60조(징계사유) 제1호, 제3호, 제4호, 제7호에 해당한다고 판단된다.
- 또한 동기 및 목적, 실행 방법, 근무표 작성 횟수, 기간 등을 고려할 때 「인사규정」 [별표4] 징계양정기준에 따른 비위의 유형 중 “1. 나. 제60조 제7호에 따른 직무권한 등을 행사한 부당행위”항목, “비위의 정도가 경하고 고의가 있는 경우”에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

나. 병동 유니트매니저(U.M.) □□□의 경우

- 병동 유니트매니저(U.M.) □□□은 통상적인 근무 관행에 비추어 정상적인 간호사근무표의 내용과 위반 사항을 인지할 수 있었음에도 △△팀장 ○○○의 지시에 따라 간호사근무표를 작성하여 “2항 다”와 같은 결과에 이르게 하였으므로 「인사규정」 제60조(징계사유) 제1호, 제3호, 제4호에 해당한다고 판단된다.
- 또한 징계 양정에 있어 근무표 작성 횟수, 기간 등을 고려할 때 「인사규정」 [별표4] 징계양정기준에 따른 비위의 유형 중 “1. 라. 기타”항목, “비위의 정도가 경하고 고의가 있는 경우”에 해당하는 중징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치 사항

○ 징계 요구 (중징계)

- － 부산대학교치과병원 「인사규정」 제64조에 따라 관련자들에게 징계 의결을 요구하오니 관련 규정에 따라 징계 절차를 진행하시기 바랍니다.

[관련자]

진료처 △△팀	팀장	간호 3급	○○○	【중징계】
진료처 구강악안면외과 00병동	U.M.	간호 4급	□□□	【중징계】